



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº: **0014279-45.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JOAO VICTOR DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães**

Aos 13 de setembro de 2017, às 16:30 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, **Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Promotor de Justiça, **Drª Anna Paula Souza de Moraes**, o réu João e seu defensor, **Dr Rubens Bassi Neto OAB/SP 338489**. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma testemunha arrolada pela defesa. Foi interrogado o réu. Pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. **Dada a palavra a(o) Dr(a). Promotor(a) de Justiça pelo(a) mesmo(a) foi dito que: JOÃO VICTOR DA SILVA** foi denunciado como incurso, como incurso nos artigos 33, caput, 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Regularmente processado, a presente ação deve ser julgada procedente, uma vez que a materialidade e autoria foram devidamente demonstradas. A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/25, pelo laudo de constatação de fls. 29/32 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 167/169 e laudo de exame de arma de fls. 184/190. O réu, ouvido em Juízo, negou a prática do delito, alegando que foi injustamente acusado. Afirmou ser usuário de drogas há quatro anos. Aduziu que apenas fumou um cigarro de maconha e encontraram a maconha, cerca de quarenta gramas, e espingardas, pois era mero usuário. Relatou que os Policiais o incriminaram de ter dois quilos de maconha e cocaína em sua casa, o que não era verdade. A negativa do réu, entretanto, restou isolada nos autos. Relatou, ainda, que o dinheiro era destinado à compra de bebidas para seu estabelecimento. Os Policiais Civis, ouvidos nesta data, confirmaram integralmente os fatos narrados na inicial, relatando as diligências realizadas para apurar a notícia de que a pessoa conhecida como “João sem camisa” estaria realizando o tráfico de drogas na favela Heliópolis. Em virtude disso, localizaram as drogas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

na casa do averiguado, bem como as armas. Aduziram que o acusado alegou que as drogas encontrada na casa eram do período em que realmente participava do tráfico, mas que realmente esquecera da existência delas. Dessa forma, não há dúvidas de que os fatos ocorreram da forma descrita na denúncia, devendo o réu ser condenado, uma vez que os depoimentos da testemunha de defesa em nada contribuíram para afastar a versão do tráfico, da associação para este, da guarda de petrechos para o tráfico, bem como do porte de arma. Sendo os depoimentos da testemunha de defesa destituídos de verossimilhança. Diante do exposto, requeiro a condenação do acusado, nos termos da inicial, fixando-se o regime fechado para que inicie o cumprimento da pena. Requeiro determine-se a incineração da droga e a perda do dinheiro apreendido, nos termos da Lei nº 11.343/2006.

Dada a palavra a Defesa pela mesma foi dito que: manifestação por audiovisual. Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. JOÃO VICTOR DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, 34 e 35, todos da Lei 11.343/06, bem como no artigo 12 da Lei 10.826/03 porque segundo a denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2017, por volta das 14h, na Rua Nossa Senhora da Saúde esquina com a Av. Presidente Tancredo Neves, Ipiranga, e na Av. Aviador Bastos, 60, ambos neste município e comarca, juntamente com pessoas identificadas apenas como “Quito”, “Nego Willian”, associados para o tráfico de drogas, trazia consigo e tinha em depósito, para fornecimento a terceiros, uma porção de cocaína, com peso líquido de 8.8g, uma porção de maconha, pesando 42g, um cigarro artesanal de maconha, com peso líquido de 1.5g, 1 sacola plástica, com resquícios de maconha, pesando 0.1g, um cinzeiro com sujidades, com resquícios de cocaína, pesando 0.1g, um porta garrafa térmico, com resquícios de maconha, pesando 0.3g e uma porção de maconha com 18g, além de apetrechos (3 balanças de precisão e 2 tesouras) destinados a preparação de substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na Avenida Aviador Bastos, 60, mantinha sob sua guarda duas armas de fogo de uso permitido, em desacordo com regulamentação legal (pgs. 01/04). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 05/75. Determinada a notificação do réu para apresentação de defesa preliminar (pgs. 155), foi a mesma apresentada a pgs. 191/195. Recebida a denúncia, foi o réu citado. Nesta oportunidade foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu e alternativamente, a concessão de benesses. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente em parte. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 19/25, laudo de constatação de pgs. 29/32 e laudo de exame químico toxicológico de pgs. 167/169. Com relação ao porte ilegal de armas, a despeito do alegado pela combativa defesa, as provas produzidas são no sentido de que efetivamente houve a apreensão das mesmas no imóvel e que a carabina descrita como


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

primeira arma se mostrava eficaz, a caracterizar, portanto a ilicitude da conduta de quem a detem sem autorização para tanto. Com relação ao tráfico ilícito de entorpecente, muito embora tenham os policiais confirmado que houve breve campana em que acompanharam o réu na condução de seu veículo e vir o mesmo a ser abordado no dia seguinte, não é menos correto que houve a apreensão dentro do carro de porção de maconha e "bituca" de igual substancia, conforme auto de paginas 60, e que, segundo ainda alegam, após ser identificada residência de onde teria o réu saído, vieram então a ali proceder buscas, em local onde ademais, o réu afirmara que estava porção de droga (maconha) escondida e para uso próprio. Por fim, com as buscas no imóvel, conforme afirmou o policial Renato é que veio a ser encontrada em mochila, numa localidade onde havia aparência de abandono, não só porção de cocaína, como ainda as balanças e plásticos, concluindo-se que tal substancia se destinava ao tráfico. No entanto, já na fase policial, os policiais teriam afirmado que o réu negara o tráfico mas que havia em data pretérita trabalhado para o tráfico, a indicar, assim, que o fato de armazenamento seria o preponderante a indicar, agora, a traficância. Nada a exceção de tal apreensão indica que o acusado efetivamente estaria traficando, isto a despeito de ser crime permanente. Desta forma quanto a este crime creio que deva ser a conduta desclassificada para o uso, como ademais confessa o réu. **Passo à dosagem das penas.** O réu não possui antecedente criminal podendo, assim, ter as penas-base fixadas no mínimo legal, eis que agiu com dolo normal à espécie, ou seja, em um ano de detenção e dez dias-multa. E quanto ao porte de drogas em advertência. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o aberto. Preenche o réu os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, razão pela qual tem substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, ou seja, no caso em espécie, creio que seja a prestação de serviços à comunidade, ou entidade pública, a ser definida em Sede de Execução. Poderá recorrer em liberdade. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE** a ação penal para o fim de **CONDENAR JOÃO VICTOR DA SILVA**, por infração ao disposto no artigo 12 da Lei 10.826/03, ao cumprimento de um ano de detenção em regime inicial aberto, e dez dias-multa, calculados no mínimo legal. E, ainda, por infração ao artigo 28 da lei de drogas, à advertência. Poderá o réu apelar em liberdade. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, e para tanto, oficie-se. Com o transito em julgado determino que o valor apreendido seja entregue ao réu, e ainda, o veículo a este liberado, expedindo-se para tanto, o necessário. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, **Jair Alves Vieira**, escrevente, digitei, imprimir e subscrevi.

MMª. Juíza:
Ministério Público:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 13 de setembro de 2017. Eu, _____ esc. Subscrevi.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**